

RECURSO CÍVEL Nº 5062641-27.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** ROSANE GUIMARAES QUINTAES (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. COMPROVAÇÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão, declarando a inexigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de inatividade da parte autora, bem como condenando a ré a devolver o indébito, desde 31/07/2024, devidamente corrigidas pela SELIC. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5062641-27.2024.4.02.5101**510014644665 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5062641-27.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** ROSANE GUIMARAES QUINTAES (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de Imposto de Renda sobre a aposentadoria da parte autora, em razão de ser portadora de **doença de neurônio motor (CID-10 G12.2)**, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença, sob alegação de que foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. Sustenta que a esclerose lateral amiotrófica é enquadrada pelo conselho Federal de Medicina, como paralisia irreversível incapacitante. Essa determinação se deu através do parecer CFM nº 3/16. Aduz que A Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença generativa do neurônio motor (CID G12.2), incurável e com quadro evolutivo que compromete toda a musculatura do corpo, acarretando múltiplas dificuldades motoras, inclusive respiratória, razão pela qual postula a isenção do imposto de renda incidente sobre provento de aposentadoria, decorrente de moléstia grave.

Contrarrazões no (evento 22) pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

A isenção de Imposto de Renda em razão de doença grave tem como finalidade precípua possibilitar uma compensação aos contribuintes que enfrentem problemas graves de saúde e necessitem efetuar despesas não custeadas pelo Estado.

Encontra-se em vigência a Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e a Lei nº 8.541 de 23 de dezembro de 1992, sendo que ambas tratam do tema imposto de renda.

Especificamente a respeito das possibilidades de concessão de isenção de referido tributo, assim dispunha o art. 6º, inciso IX da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).

Vale ressaltar que a Lei nº 8.541/92 trouxe nova redação ao inciso IX, do art. 6º da Lei nº 7.713/88, que passou a contar com a seguinte redação - que é a que atualmente se encontra vigente:

Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:

Art. 6º [...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).

A parte autora anexou ao evento1 OUT 13 e OUT 14 laudos e exames médicos que atestam ser portadora de doença de neurônio motor (CID-10 G12.2), vejamos:

Unifesp – Universidade Federal de São Paulo – EPM
SPDM – Hospital São Paulo

Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica e Doença do Neurônio Motor

Relatório Médico

ROSANE GUIMARÃES QUINTAES

A paciente acima é portadora de Doença do Neurônio Motor INFERIOR (Cid. G.61.9), há 01 ano, uma doença do sistema nervoso que causa fraqueza muscular e atrofia generalizada, de caráter progressivo e inexorável, havendo tratamentos curativos e neuroprotetores.

A doença caracteriza por perda dos neurônios motores de medula espinhal, do tronco cerebral e do cérebro, levando a atrofia e fraqueza musculares, com dificuldade motora progressiva, cursando com paralisia e incapacitante.

A paciente se encontra, no momento, com quadro de tetraparesia (perda de força nos 4 membros), atrofia de extremidades, com envolvimento respiratório acentuado, disfagia e disfonia, com impossibilidade total de realizar suas atividades de vida diária.

Para manutenção de suas condições de vida, necessita do trabalho contínuo de uma equipe multidisciplinar especializada com médico, fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória, nutrição, que devem atuar intensamente para preservar a integridade da vida dos neurônios motores.

Apresenta quadro com acometimento motor e deve ficar afastada de suas atividades por 90 dias para tratamento de sua doença.

São Paulo – 17/04/2023

Dr. Marcelo ... Chieia
Neurologia Clínica
RUA ... 873

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente: Rosane Guimarães Quintaes, CPF número 628.594.477-68

Descrição:

A paciente supra-citada encontra-se em acompanhamento neurológico regular sob minha responsabilidade desde 10/11/2021, por apresentar quadro neurológico, iniciado em 2018, de caráter evolutivo, crônico, engravesciente e incapacitante, caracterizado por fraqueza muscular e amiotrofia progressivas de predomínio nos membros superiores. Foi realizada extensa investigação com exames complementares tais quais: eletroneuromiografias, tomografia por emissão de pósitrons computadorizada de corpo inteiro (PET-CT), ressonâncias magnéticas de crânio, coluna e plexos braquiais, exame do líquido cefalorraquiano, exame de sangue de rotina e ampla pesquisa de auto-anticorpos. O exame neurológico, a evolução clínica e os exames complementares apontaram para o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa (doença do neurônio motor - variante de Esclerose Lateral Amiotrófica) com início monobraquial mas evoluindo, embora lentamente, com generalização para outros segmentos corporais.

Durante o período de acompanhamento comigo, além de ser submetida a sessões regulares e semanais de fisioterapia neurológica, foi submetida às seguintes terapias medicamentosas: pulsoterapias endovenosas repetidas com elevadas doses de gamaglobulina humana, uso oral contínuo de L-serina sachês 5 g 3x/dia, Metilcobalamina 5 mg 1x/dia, Baclofeno 10 mg 1x/dia, Riluzole 50 mg 2x/dia, Sulfato de Salbutamol 2 mg 3x/dia.

O seu quadro neurológico, irreversível, que a impede, em definitivo, de exercer funções laborativas, enquadra-se no perfil das paralisias irreversíveis e incapacitantes.

Diagnóstico(s) pelo Código Internacional de Doenças (CID-10): Doença do neurônio motor - G12.2

31/07/2024

Dr. Abelardo Araújo
Prof. Associado de Neurologia da UFRJ
CRM 5241690-2

Ressalte-se que o Parecer do Conselho Federal de Medicina nº 3/16 enquadra a enfermidade esclerose lateral amiotrófica como paralisia irreversível incapacitante.

A paralisia irreversível e incapacitante consta expressamente prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, que garante isenção de Imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

Portanto, a parte autora portadora de esclerose lateral amiotrófica se enquadra na hipótese elencada pelo art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, fazendo *jus* ao benefício da isenção do imposto de renda. Como o laudo médico registra paralisia irreversível incapacitante faz *jus* a isenção de imposto de renda.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PROCESSO Nº: 0802500-77.2014.4.05.8200 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA NACIONAL APELADO: ELENICE LIRA MACHADO CÂMARA
ADVOGADO: Mayara Araújo Dos Santos e outros PARTE RÉ: UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAIBA RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Elio Wanderley de
Siqueira Filho - 1ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal
Wanessa Figueiredo Dos Santos Lima EMENTA: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. LEI Nº
7.713/88. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). PARALISIA IRREVERSÍVEL E
INCAPACITANTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PROVAS
ACOSTADAS AOS AUTOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 1. Trata-
se de apelação na qual se discute o direito à isenção ao recolhimento do Imposto de
Renda sobre proventos da aposentadoria da autora, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei
nº 7.713/88. 2. O rol apresentado pelo art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, elenca as
moléstias graves que ensejam a concessão de benefício fiscal aos aposentados que as
suportam. Esse rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, restringindo-se a
concessão de isenção às situações nele enumeradas (REsp 1.116.620/BA). 3. Nas
razões recursais do caso em apreço, a Fazenda Nacional alega que a patologia que
acomete a apelada (esclerose lateral amiotrófica) não se encontra no rol taxativo do
art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, razão pela qual não deve ser reconhecido o seu direito à
isenção tributária. 4. A apelada pretende ser enquadrada na condição de portadora de
paralisia irreversível e incapacitante. Essa condição não é uma doença propriamente
dita, mas sim uma sequela decorrente de doenças cerebrovasculares. 5. A esclerose
lateral amiotrófica, é enquadrada, pelo Conselho Federal de Medicina, como

paralisia irreversível incapacitante. Essa determinação se deu através do Parecer CFM nº 3/16, que estabeleceu: "A ELA definida e provável, devidamente investigada por exames complementares, excluídas outras causas, é doença irreversível e incapacitante. 6. A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença generativa do neurônio motor (CID G12.2), incurável e com quadro evolutivo que compromete toda a musculatura do corpo, acarretando múltiplas dificuldades motoras, inclusive respiratória. 7. Sendo a apelada portadora de esclerose lateral amiotrófica, não há dúvida de que ela se enquadra na hipótese elencada pelo art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, fazendo jus ao benefício da isenção do imposto de renda. 8. O laudo médico apresentado, em 2014, registra o momento em que autora apresentou, de fato, os primeiros sinais de paralisia, assumindo as características necessárias para a obtenção da isenção. 9. A apelada demonstrou, a partir de julho de 2014, ter direito à isenção do imposto de renda, cabendo à União a devolução dos valores descontados indevidamente a partir desse período, nos moldes estabelecido na sentença. Cumpre acentuar que, nos termos do julgado do STF, no RE 566.621/RS, para efeito de aplicação da prescrição quinquenal, deve ser considerada a data do ajuizamento da demanda, no caso, em 29/07/2014. 10. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0802500-77.2014.4.05.8200, Relator: ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2017, 1ª TURMA) Negritei.

*DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - Pensão por morte - Viúva septuagenária de Promotor de Justiça já falecida - Esclerose lateral amiotrófica (ELA) - Pretensão de isenção total de imposto de renda e parcial de contribuição previdenciária, além de repetição de indébito - Ação promovida pelas filhas - Sentença de procedência. RECURSO INOMINADO FAZENDÁRIO - Alegação de que a moléstia de que a mãe das autoras era acometida não faz parte do rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 - Insubsistência - **"Doença degenerativa do sistema nervoso, que acarreta paralisia motora, progressiva"** - Conceito científico fornecido pela Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica e que se ajusta perfeitamente ao standard **"paralisia irreversível e incapacitante"**, contido na legislação invocada e que pode ser aplicado a inúmeras doenças, aí incluída a ELA - Princípio da reserva legal não vulnerado no caso concreto - Ampliação indevida do rol legal inexistente. Norma de caráter humanitário, voltada à proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição Federal), e que visa assegurar condições financeiras para o custeio do tratamento e acompanhamento da moléstia a quem padece de gravíssima e terrível enfermidade - Hipótese de incidência tributária não verificada - Benesse devida a partir do diagnóstico (STJ, AgInt no REsp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). Sentença de procedência bem lançada e mantida pelos próprios fundamentos, em conformidade com parte final do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Recurso inominado conhecido e improvido, arcando a recorrente com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput in fine, da Lei 9.099/1995 e do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.*

(TJ-SP - RI: 10210796920208260114 SP 1021079-69.2020.8.26.0114, Relator: Sergio Araújo Gomes, Data de Julgamento: 27/07/2021, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2021) Negritei.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para o fim de se acolher a pretensão autoral, cujo termo inicial da isenção do imposto de renda será a data do Laudo Médico, em 31/07/2024, evento 1, OUT14, que reconhece e enquadra a enfermidade da parte autora no CID G12.2, doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica (ELA), inclusive indicando que o quadro neurológico, irreversível, a impede, em definitivo, de exercer as funções laborativas, enquadrando-se no perfil das paralisias irreversíveis incapacitantes, característica necessária para a obtenção da isenção do tributo.

Neste sentido, processo de nº 5000527-62.2023.4.02.5109/RJ, julgado na Sessão Virtual de 12/06/2024, de relatoria da Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO**, reformando a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão, declarando a inexistência do imposto de renda sobre os proventos de inatividade da parte autora, bem como condenando a ré a devolver o indébito, desde 31/07/2024, devidamente

corrigidas pela SELIC. Sem honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto.